



Σavante

**La protección de datos
personales y su régimen
jurídico: principios, derechos
y obligaciones.
Derechos digitales**

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Régimen jurídico	5
2.1. Ámbito europeo	6
2.2. Ámbito nacional	10
2.2.1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales	10
2.2.2. Otra normativa	14
3. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos	16
4. Principios y derechos	23
4.1. Principios y derechos en el Reglamento (UE) 2016/679	23
4.2. Principios y derechos en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los Derechos Digitales	36
5. Obligaciones	50
6. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones	57
7. Herramientas de la Agencia Española de Protección de Datos	64
8. Derechos digitales	73
9. Bibliografía	80



1. Introducción

Partiendo de esta base constitucional que acabamos de nombrar, nos encontramos con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Seguro que habrás oído hablar sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en este tema explicaremos en qué consiste. Otra norma estatal importante, debido al auge de las comunicaciones electrónicas, es la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

También tenemos que tener en cuenta la normativa europea en materia de protección de datos al formar parte España de la Unión Europea.

Seguidamente, se hará una síntesis de los aspectos más importantes del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Este reglamento impone un nuevo marco normativo al conjunto de países europeos, otorgando un mayor grado de control a los ciudadanos sobre su información privada e imponiendo cambios radicales para las empresas, que deben empezar a adaptar sus protocolos y estructuras a la nueva regulación.

En el siguiente epígrafe haremos referencia a los principios y derechos contenidos en este reglamento mencionado.

Por último, seguro que habrás tenido noticias de la Agencia Española de Protección de Datos. En el artículo 44 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal aparece definida como una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo.

Utilizamos la expresión "protección de datos" para referirnos a la protección jurídica de las personas en lo concerniente al tratamiento de sus datos personales. Nuestra norma europea relativa a este aspecto a la que más adelante haremos referencia establece un concepto legal de "datos de carácter personal", siendo éstos "toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»)". El nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección postal o la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de identificación fiscal, el número de matrícula del coche, la huella digital, el ADN, una fotografía, el número de seguridad social, ... son datos que identifican a una persona, ya sea directa o indirectamente.

Se trata de proteger a las personas ante el manejo o manipulación, no autorizada, de sus datos personales, pero siempre que estos datos sean susceptibles de tratamiento.

En relación con las características básicas con las que delimitaremos la llamada protección de datos, éstas son las siguientes:

- Que los datos sean susceptibles de tratamiento o se encuentren en soporte susceptible de ese tratamiento.



- Posibilidad de identificar el resultado del tratamiento de los datos con el titular.
- El manejo o acceso a los datos sin permiso, o sin conocimiento, según los casos, del titular, independientemente de que ese acceso o manejo sea malintencionado o no.

Puesto que estudiaremos el tratamiento de esos datos, es preciso clasificarlos en categorías ya que unos van a requerir de mayor protección que otros. Esa clasificación la vamos a hacer atendiendo a su confidencialidad, esto es, el mayor o menor grado de secreto con el que se van a guardar y tratar los datos personales. En todos los casos se trata de datos personales que pertenecen a la esfera privada del individuo, pero no todos pueden ser tratados con el mismo grado y con la misma posibilidad de defensa y capacidad de decisión sobre su difusión por el titular.

Por ello distinguimos primero entre datos personales públicos y privados.

- **Públicos** serán aquellos que son conocidos por un cuantioso número de personas sin que el titular pueda saber, en todos los casos, la fuente o la forma de difusión del dato, ni, por la calidad del dato, pueda impedir que una vez conocido sea libremente difundido dentro de unos límites de respeto y de convivencia cívicos, teniendo en cuenta además que la conciencia social es favorable a su publicidad, siendo frecuente su difusión como si no se tratara de datos personales.
- **Privados** serán los datos personales en los que están reguladas y tasadas las situaciones o circunstancias en que la persona se ve obligada a ponerlos en conocimiento de terceros, siendo la conciencia social favorable a impedir su difusión y respetar la voluntad de secreto sobre ellos de su titular.

Dentro de estos se distingue entre íntimos y secretos. Íntimos son aquellos datos que el individuo pueda proteger de su difusión frente a cualquiera, pero que, de acuerdo con un fin determinado, se encuentra obligado -por mandato legal- a dar periódica o regularmente, en cumplimiento de sus obligaciones cívicas. Secretos: son los que el ciudadano no estará obligado a dar a nadie. Estos últimos son denominados por la doctrina "datos sensibles".

Los datos personales están suficientemente protegidos en los ordenamientos constitucionales por el derecho al honor y a la intimidad. En la Constitución española de 1978 este derecho se recoge en el artículo 18.

La situación se vuelve aún más compleja cuando surge la informática, así como la posibilidad de tratamiento automatizado de la información y su transmisión telemática, es entonces cuando aparece una nueva relación entre datos y personas que necesita ser protegida más allá de las normas referentes a la intimidad. De todos es sabido que la tecnología informática permite en la actualidad, a partir de informaciones dispersas e incluso anónimas, conocer múltiples facetas de la vida de hombres y mujeres perfectamente ajenos al hecho de que sus características y hábitos vitales están en manos de terceros que pueden utilizarlos de forma que les depare perjuicios importantes.

En este contexto de un mundo cada vez más interconectado, es cuando se hace necesario establecer un marco legal que garantice un control de la propia información frente a su tratamiento automatizado, así como cuando ésta se encuentra en cualquier soporte que permita su utilización, almacenamiento, organización y acceso.



Recuerda ver las clases emitidas en Temario Audiovisual

Las clases impartidas en directo y disponibles en Campus, en Temario Audiovisual, te ayudarán al entendimiento de la unidad, y además pueden tener información adicional.

[ACCEDE DIRECTAMENTE DESDE AQUÍ](#)

2. Régimen jurídico

A nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos personales no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo, asegurase que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva.

El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. Así, el Reglamento general de protección de datos contiene un buen número de habilitaciones, cuando no imposiciones, a los Estados miembros, a fin de regular determinadas materias, permitiendo incluso en su considerando 8, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión Europea que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o, excepcionalmente, restringidas por el Derecho de los Estados miembros, estos tengan la posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas específicamente en el reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión.

La adaptación al Reglamento general de protección de datos, que empezó a aplicarse a partir del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requirió elaborar una nueva ley orgánica que sustituyera a la anterior Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Como consecuencia de ello, se publicó en España la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con esta normativa se han preservado los principios de buena regulación, al tratarse de una norma necesaria para la adaptación del ordenamiento español a la citada disposición europea y proporcional a este objetivo, siendo su razón última procurar seguridad jurídica.



2.1. Ámbito europeo

En el **ámbito europeo**, no encontramos una referencia a la protección de datos personales en un convenio internacional destacado como es el **Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales** adoptado por el Consejo de Europa en 1950. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha relacionado la protección de datos personales con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que trata sobre el derecho a la vida privada y familiar. El Tribunal ha reconocido que el mero almacenamiento de datos relativos a la vida privada de los individuos puede constituir una interferencia en el sentido de dicho artículo. No obstante, esta jurisprudencia tiene como limitación que, en la mayor parte de los casos, se trata de la gestión de los datos por parte de las autoridades públicas, ya que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos únicamente se pueden plantear recursos contra Estados. La mayoría de los asuntos tiene que ver con la obtención, conservación y acceso a datos en poder de la policía, los servicios secretos y las autoridades judiciales. Esto significa que no se puede acudir directamente ante el Tribunal por una mala gestión de una persona física o jurídica.



+ Info

El **Consejo de Europa** es una organización internacional que nace tras la Segunda Guerra Mundial y que tiene como objetivo principal la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, en especial los civiles y políticos. Tiene su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo y su órgano más activo y conocido es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



Agrupar a prácticamente la totalidad de los Estados europeos (actualmente son 47 los Estados miembros). En el caso de España, el ingreso a esta organización internacional se produjo en 1977.

El trabajo del Consejo de Europa en este campo no se limita a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que va mucho más allá. En particular, cabe destacar su Convenio para la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento automatizado de datos personales (Convenio 108) del año 1981, pero que sigue siendo una referencia en el tema. Ha sido objeto de un Protocolo adicional y se encuentra en proceso de modernización.

No obstante, la organización internacional europea que ha ido más lejos en lo que se refiere a considerar la protección de datos personales como un derecho humano es la Unión Europea. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no solo incluye un artículo dedicado al respeto de la vida privada y familiar, que es el artículo número 7, sino que consagra el siguiente a la protección de datos de carácter personal. Así el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece:

1. *"Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan.*
2. *Estos datos se tratarán de forma leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.*
3. *El respeto de esas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente".*

Este documento fue proclamado por el Parlamento europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza. Una versión revisada de esta Carta fue proclamada el 12 de diciembre de 2007 y, tras la ratificación del Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, se convirtió en legalmente vinculante para los países miembros de la UE.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Primaria, tratados fundacionales de la Unión Europea, ya hacían referencia al derecho de protección de los datos de la persona, permitiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecer al Parlamento y al Consejo normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y sobre la libre circulación de estos datos (art. 16).

Otro paso importante fue la creación de la figura **del Supervisor Europeo de Protección de Datos** (en adelante SEP) en 2001. El SEP tiene la responsabilidad de garantizar que las instituciones y organismos de la Unión Europea respeten el derecho de las personas a la intimidad en el tratamiento de sus datos personales.



Sus tres principales ámbitos de actuación son:

- **Control:**

- Supervisión del tratamiento de datos personales en las instituciones y los organismos de la Comunidad, en colaboración con los responsables de la protección de datos que han sido nombrados en cada una de las instituciones y los organismos comunitarios.
- Examen e investigación de las reclamaciones presentadas por personas cuyos datos son objeto de tratamiento en instituciones y organismos europeos, incluidos los miembros del personal de la administración de la UE.
- Realización de investigaciones y de inspecciones in situ, tanto por iniciativa propia como a raíz de una reclamación.

- **Asesoramiento:**

- Asesoramiento a las instituciones y los organismos comunitarios sobre todas las cuestiones que inciden en la protección de datos personales. El SEPD elabora dictámenes sobre las propuestas legislativas relacionadas con la protección de datos.
- Seguimiento de las innovaciones tecnológicas que pueden incidir en la protección de datos.
- Intervención en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

- **Cooperación:**

- Cooperación con las autoridades nacionales de protección de datos a fin de promover una protección de datos coherente en toda Europa.
- Cooperación con los órganos de control establecidos para grandes bases de datos como Eurodac (una base de datos de impresiones dactilares de solicitantes de asilo).

En relación con la normativa europea de la Unión Europea en materia de protección de datos, entre diversas Directivas y Reglamentos, hay que destacar el **REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)**.

Este Reglamento, que más adelante analizaremos en un epígrafe aparte, unifica y moderniza la normativa europea sobre protección de datos, permitiendo a los ciudadanos un mejor control de sus datos personales y a las empresas aprovechar al máximo las oportunidades de un mercado único digital, reduciendo la burocracia y beneficiándose de una mayor confianza de los consumidores. Aunque se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de mayo de 2016, su exigibilidad se postergó hasta el 25 de mayo de 2018.



+ Info

Puedes consultar el texto completo del Reglamento (UE) 2016/679 a través del enlace que hemos puesto a tu disposición.

<https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>

Como responsable de la aplicación del Reglamento general de protección de datos (RGPD)- a partir del 25 de mayo de 2018- se crea el Comité Europeo de Protección de Datos.

Está compuesto por el director de cada autoridad de protección de datos (APD) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos o sus representantes. La Comisión Europea participa en las reuniones de este Comité sin derecho a voto. La secretaría del CEPD estará a cargo del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Este Comité, que posee personalidad jurídica, ayudará a garantizar que el Reglamento de protección de datos se aplica de forma coherente en toda la UE y trabajará para garantizar la cooperación efectiva entre las Autoridades de protección de datos. También emitirá directrices sobre la interpretación de los principales conceptos del Reglamento mencionado y se le podrá pedir que emita decisiones vinculantes sobre diferencias relativas al tratamiento transfronterizo, garantizando así una aplicación uniforme de las normas de la UE con el fin de evitar que el mismo asunto pueda resolverse de forma distinta en varias jurisdicciones.



Importante

- **El Convenio Europeo de Derechos Humanos:** el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950, consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar: «*Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia*».
- El Convenio para la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento automatizado de datos personales (Convenio 108) del año 1981 del Consejo de Europa.



- **La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea**, que hace referencia en su artículo 8 al derecho de protección de datos de carácter personal. **Los Tratados fundacionales de la Unión Europea**, en concreto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea, en concreto, en los artículos 16 y 39 respectivamente.
- La creación de la figura del Supervisor Europeo de Protección de Datos en 2001. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

2.2. Ámbito nacional

Vamos a revisar la normativa nacional en materia de protección de datos. En especial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para finalizar este epígrafe daremos un breve repaso sobre otra normativa de interés en esta materia.

2.2.1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

En España, tomando como base lo dispuesto en el artículo 18 de nuestra norma básica -la Constitución española de 1978-, se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta norma entró en vigor con fecha de 7 de diciembre de 2018, norma necesaria para la adaptación del ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPD) tiene por objeto, como su propio artículo 1 indica:

- Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.



El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.

- Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.



+ Info

El **artículo 18** de la Constitución española de 1978 establece que:

1. *"Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen."*
2. *"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito."*
3. *"Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial."*
4. *"La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos".*

Según el artículo 2, lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

Esta ley orgánica no será de aplicación:

- A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo 2.
- A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.
- A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.



El apartado 3 del artículo 2 dispone que los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros:

- Los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general.
- Los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias.
- Los tratamientos derivados del Registro Civil, los Registros de la Propiedad y Mercantiles.

Y el apartado 4 del artículo 2 establece que el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la ley orgánica 3/2018, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.

Principios de protección de datos

En relación con los **principios de protección de datos** recogidos en el Título II de la norma, se exponen aquí algunas de las ideas más importantes:

- Los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.
- Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.



Atención

Según el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679, "Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»)".



- Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.
- El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal.



Atención

Artículo 6.1 Reglamento 2016/679: "El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- c. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

- Existen unas categorías de datos especiales. Así, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
- Por último, el **tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales**, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

Derechos de las personas

En el Título III de esta norma se regulan los **derechos de las personas** para que se cumplan todas las garantías que hemos estudiado respecto a la protección en un tratamiento de datos de carácter personal.



Respecto a la Transparencia e información al afectado, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.

El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

Los derechos que se recogen en la Ley Orgánica 3/2018, de los que luego hablaremos, son los siguientes:

- Derecho de acceso.
- Derecho de rectificación.
- Derecho de supresión.
- Derecho a la limitación del tratamiento.
- Derecho a la portabilidad.
- Derecho de oposición.

Con el fin de no extendernos demasiado en la explicación de este subepígrafe, señalaremos que el Título IV recoge las "Disposiciones aplicables a tratamientos concretos". El Título V trata sobre el responsable y encargado del tratamiento, el Título VI trata sobre las Transferencias internacionales de datos, el Título VII se refiere a las autoridades de protección de datos, cuyo capítulo I se refiere a la Agencia Española de Protección de Datos, el Título VIII recoge los procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos, en el Título IX se recoge el régimen sancionador y, en el Título X se regula la garantía de los derechos digitales.

2.2.2. Otra normativa

En este subepígrafe haremos una breve referencia a la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones. Esta norma se enmarca, como señala el preámbulo de la norma en la aplicación de las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de la sociedad de la información lo que ha supuesto la superación de las formas tradicionales de comunicación, mediante una expansión de los contenidos transmitidos, que abarcan no sólo la voz, sino también datos en soportes y formatos diversos.



El objetivo de esta norma, adaptándose a la normativa europea, es la regulación de la obligación de los operadores de conservar los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicación, así como el deber de cesión de dichos datos a los agentes facultados siempre que les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves contemplados en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Respecto a su ámbito de aplicación, se aplicará a los datos de tráfico y de localización sobre personas físicas y jurídicas y a los datos relacionados necesarios para identificar al abonado o usuario registrado.

Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley el contenido de las comunicaciones electrónicas, incluida la información consultada utilizando una red de comunicaciones electrónicas.

Conforme el artículo 2, son destinatarios de las obligaciones relativas a la conservación de datos impuestas en esta Ley los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones, en los términos establecidos en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.



+ Info

La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, fue derogada por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, así que debemos estar a lo que en esta nueva norma General de Telecomunicaciones se determine.

En su artículo 3 se incluyen los datos que deben conservarse por los operadores señalados en esta Ley, estableciéndose en los artículos siguientes la regulación sobre la obligación de conservar los datos y el periodo de conservación de los datos.

Según el artículo 6, los datos conservados de conformidad con lo dispuesto en esta Ley solo podrán ser cedidos de acuerdo con lo dispuesto en ella para los fines que se determinan y previa autorización judicial.

La cesión de la información se efectuará mediante formato electrónico únicamente a los agentes facultados, y deberá limitarse a la información que resulte imprescindible para la consecución de los fines señalados en el artículo 1.

A estos efectos, tendrán la consideración de agentes facultados:

- a. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando desempeñen funciones de policía judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 547 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.



- b. Los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el desarrollo de sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- c. El personal del Centro Nacional de Inteligencia en el curso de las investigaciones de seguridad sobre personas o entidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.

Respecto al procedimiento de cesión de datos, en el artículo 7 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, se establece que los operadores estarán obligados a ceder al agente facultado los datos conservados a los que se refiere el artículo 3 de esta Ley concernientes a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial prevista en el apartado siguiente.

La resolución judicial determinará, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad, los datos conservados que han de ser cedidos a los agentes facultados.

El plazo de ejecución de la orden de cesión será el fijado por la resolución judicial, atendiendo a la urgencia de la cesión y a los efectos de la investigación de que se trate, así como a la naturaleza y complejidad técnica de la operación.

Si no se establece otro plazo distinto, la cesión deberá efectuarse dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquel en que el sujeto obligado reciba la orden.

En el último Capítulo se establece el régimen jurídico de infracciones y sanciones.

3. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), cuya entrada en vigor se produjo el pasado día 24 de mayo de 2016, es aplicable y exigible para los Estados miembros a partir del 25 de mayo de 2018.

Este nuevo Reglamento de la Unión Europea (en adelante RGPD) de aplicación directa en todos los Estados miembros de la UE pretende, especialmente, impulsar un control más elevado de los ciudadanos sobre sus datos personales, devolviéndoles el control de los mismos, de una manera equivalente en todos los Estados de la Unión, a la vez que se eliminan los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de la Unión Europea. De igual modo, intenta garantizar unos estándares elevados de protección, confianza y seguridad jurídica uniformes en toda la Unión Europea, lo que exige un mayor compromiso de las organizaciones, tanto públicas como privadas, con la protección de datos.



Entre los principales objetivos del Reglamento general de protección de datos se encuentran facilitar la actividad empresarial transfronteriza y la libre circulación de datos personales, junto con el reconocimiento de dos «nuevos» derechos: el derecho al olvido digital y la portabilidad de datos.

En relación con su **ámbito de aplicación**, se establecen dos distinciones:

- **Ámbito de aplicación material:** el presente Reglamento se aplicará al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Por el contrario, no se aplica al tratamiento de datos personales:
 - a. En el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión.
 - b. Por parte de los Estados miembros cuando lleven a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del capítulo 2 del título V del TUE.
 - c. Efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
 - d. Por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
- **Ámbito territorial:** es importante resaltar que, conforme a su artículo 3 *"El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no"*.

Y, muy especialmente, según el número 2 del mismo artículo, el Reglamento se aplica también al tratamiento de datos personales de residentes en la Unión *"por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:*

- a. *La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago.*
- b. *El control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión"*.

Es decir, se aplica también al tratamiento de datos fuera de la Unión, lo que amplía notablemente su ámbito de aplicación.

El artículo 4 de este Reglamento recoge una serie de definiciones, siendo una de las modificaciones clave la del consentimiento, el cual ha sido siempre un tema delicado. En efecto, a partir del 25 de mayo de 2018, los consumidores van a tener un mayor control sobre sus datos personales, debido a que deben prestar un consentimiento "inequívoco", mediante una declaración o una clara acción afirmativa, para que sus datos puedan ser recogidos y tratados. El artículo 4 en su apartado 11 entiende por consentimiento del interesado *"toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen"*.



Tras establecer una serie de definiciones en su artículo 4, el Reglamento establece en su artículo 5 los principios aplicables al tratamiento de datos:

- Se establece que los datos serán tratados de manera lícita, leal y transparente («licitud, lealtad y transparencia»).
- Los datos serán recogidos para fines determinados, explícitos y legítimos y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines («limitación de la finalidad»).
- Además, serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»).
- Serán exactos y si fuera necesario actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan («exactitud»).
- Serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado («limitación del plazo de conservación»).
- Tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas ("integridad y confidencialidad").
- El responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de estas normas y capaz de demostrarlo ("responsabilidad proactiva").

Respecto a las condiciones para el consentimiento, el Art. 7 establece que cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.

Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.

Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.



Atención

El tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó.

El Reglamento establece que los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años.

El responsable del tratamiento hará esfuerzos razonables para verificar en tales casos que el consentimiento fue dado o autorizado por el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, teniendo en cuenta la tecnología disponible.

Una novedad importante de este Reglamento es que, mientras hasta la fecha de su aplicación los derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos se regían por lo que se conoce como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), esta nueva norma incorpora algunos más como son, además de los derechos de Transparencia, Información, Acceso, Rectificación, es necesario destacar el derecho de supresión o "derecho al olvido", Limitación del Tratamiento o Portabilidad de datos. Veamos que significan algunos de ellos:

- El derecho de transparencia (art. 12): Éste indica que las informaciones y las comunicaciones respecto al tratamiento de datos se ejerzan de una manera explícita y fácil de entender por los interesados, además de fácil acceso.
- Derecho a la portabilidad de los datos (art. 20): Según este derecho, el interesado tendrá derecho a recibir, y a que sus datos sean transmitidos de un responsable a otro, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
- El derecho de supresión ("derecho al olvido"): Regulado en el artículo 17 y en base al cual el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales que le conciernen, cuando concurren una serie de circunstancias reguladas en este artículo.
- Derecho de limitación (art. 18): El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación en el tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones requeridas (ej.- impugnación de exactitud de datos por el interesado, oposición del interesado por ilicitud de tratamiento, etc.).



Otros puntos destacados de esta norma que constituyen novedades en relación con la legislación en materia de protección de datos son:

- Se crea la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), que podrá formar parte de la plantilla del responsable o encargado o actuar en el marco de un contrato de servicios. Será necesario designar un delegado de protección de datos en supuestos concretos.

Entre sus funciones están las de Informar y asesorar al responsable o al encargado y a los trabajadores sobre las obligaciones que impone la normativa de protección de datos, supervisar el cumplimiento de la normativa, asesorar respecto de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, cooperar con la autoridad de control o actuar como punto de contacto para cuestiones relativas al tratamiento.

La designación del delegado de protección de datos y sus datos de contacto deben hacerse públicos por los responsables y encargados y deberán ser comunicados a las autoridades de supervisión competentes.

La posición del DPD en las organizaciones tiene que cumplir los requisitos que el RGPD establece expresamente. Entre ellos se cuentan la total autonomía en el ejercicio de sus funciones, la necesidad de que se relacione con el nivel superior de la dirección o la obligación de que el responsable o el encargado faciliten al DPD todos los recursos necesarios para desarrollar su actividad.

- Se produce una ampliación del deber de información: Desde mayo de 2018, el Reglamento exige la obligación de informar sobre nuevos aspectos. Por ejemplo, se:
 - Tiene que explicar la base legal para el tratamiento de los datos.
 - Debe informar acerca del periodo de conservación.
 - Debe informar acerca de la posibilidad de hacer reclamaciones.
- La Directiva 95/46 y en general las leyes nacionales de trasposición se centraban en la actividad de los responsables. El Reglamento, por el contrario, contiene obligaciones expresamente dirigidas a los encargados. La responsabilidad última sobre el tratamiento sigue estando atribuida al responsable, que es quien determina la existencia del tratamiento y su finalidad. Pero en determinadas materias los encargados tienen obligaciones propias que establece el RGPD, que no se circunscriben al ámbito del contrato que los une al responsable y que pueden ser supervisadas separadamente por las autoridades de protección de datos. Por ejemplo, los encargados deben mantener un registro de actividades de tratamiento, deben determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que realizan o deben designar a un Delegado de Protección de Datos en los casos que prevé esta RGPD.
- El RGPD establece explícitamente que los responsables habrán de elegir únicamente encargados que ofrezcan garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del Reglamento. Esta previsión se extiende también a los encargados cuando subcontraten operaciones de tratamiento con otros subencargados.



- El RGPD también regula los códigos de conducta que pueden promover las asociaciones y otros organismos representativos de categorías de responsables del tratamiento o encargados del tratamiento para la correcta aplicación del Reglamento.

El código de conducta debe presentarse a la autoridad de control competente para su aprobación, registro y publicación. También corresponde a la autoridad de control acreditar al organismo de supervisión que prevea el código.

La adhesión y el cumplimiento de un código de conducta es un elemento a tener en cuenta a la hora de demostrar el cumplimiento obligaciones del responsable del tratamiento, en especial, en el momento de realizar la evaluación de impacto sobre la protección de datos.

- Respecto al modelo de transferencias internacionales diseñado por el RGPD, éste sigue los mismos criterios que el establecido por la Directiva 95/46 y por las legislaciones nacionales de trasposición. Sí que encontramos algunas novedades desde el punto de vista de los responsables y encargados que actualmente realizan transferencias internacionales o que las efectuarán en el marco del RGPD como por ejemplo que las garantías sobre la protección que recibirán los datos en destino las debe ofrecer el exportador- que podrá ser tanto un responsable como un encargado de tratamiento- o que se amplía la lista de posibles instrumentos para ofrecer garantías, incluyéndose expresamente, entre otros, las Normas Corporativas Vinculantes para responsables y encargados, los códigos de conducta y esquemas de certificación, así como los cláusulas contractuales modelo que puedan aprobar las autoridades de protección de datos.
- La nueva norma también introduce la evaluación de impacto del tratamiento de los datos personales (EIPD). La medida consiste en que las organizaciones deben evaluar como dice su enunciado el impacto en los tratamientos de datos en aquellos casos que puedan implicar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Dicho estudio debe hacerse antes de iniciar el tratamiento y ha de evaluarse el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad de dicho riesgo. La principal meta es reducir los riesgos para la protección de los datos personales y para otros derechos que puedan verse afectados como consecuencia del tratamiento de los datos de carácter personal.
- En relación con el tratamiento de los datos personales de los menores de edad también se establecen cambios. En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, el consentimiento de los menores sólo será válido si tienen más de 16 años. De esta manera, no será posible que los menores de 16 años cedan sus datos personales sin el consentimiento de los padres o quien tenga su tutela legal. Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años.
- Registro de las actividades de tratamiento: Este Reglamento prevé nuevas obligaciones de documentación del tratamiento para los responsables o los encargados del tratamiento. Estos tienen que llevar un registro de las actividades de tratamiento que lleven a cabo. Este registro debe contener, respecto de cada actividad, la información que establece el artículo 30 del RGPD. Están exentas las organizaciones que empleen a menos de 250 trabajadores, a menos que el tratamiento que realicen pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional o incluya categorías especiales de datos o datos relativos a condenas e infracciones penales.



- Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la autoridad de control. En caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente de conformidad con el artículo 55 sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de la dilación.

Si de la evaluación de impacto sobre la protección de datos resulta que el tratamiento previsto podría infringir este Reglamento, en particular, cuando el responsable no haya identificado o mitigado suficientemente el riesgo, el responsable debe hacer una consulta a la autoridad de control en materia de protección de datos competente.

En los casos en que las EIPD (evaluación de impacto del tratamiento de los datos personales) hayan identificado un alto riesgo que a juicio del responsable de tratamiento no pueda mitigarse por medios razonables en términos de tecnología disponible y costes de aplicación, el responsable deberá consultar a la autoridad de protección de datos competente. La consulta debe ir acompañada de la documentación que prevé el RGPD, incluyendo la propia Evaluación de Impacto.

La autoridad de control debe asesorar por escrito al responsable y, en su caso, al encargado, y puede hacer uso de todos los poderes que le confiere el Reglamento, entre ellos el de prohibir la operación de tratamiento.

- Por último, pero no menos importante, no hay que olvidar el régimen sancionador, que se endurece muy notablemente. Si hasta mayo de 2018 las sanciones pueden ir desde 900 euros hasta 600.000, a partir de entonces no se establecen cuantías mínimas y las máximas pueden alcanzar los 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen de negocio del infractor.



Vídeo

¡Enhorabuena, ya has llegado al final de este apartado! ¿Qué te parecería ahora un pequeño repaso en formato audiovisual? Hemos preparado un audiovisual que seguro te resulta de interés.

(Tienes el material en el Campus Virtual).



Reto

¿Quieres más sobre este tema? Te sugerimos que consultes unas Webs muy interesantes sobre esta materia:

- La Guía del Reglamento General de protección de datos, publicado por la Agencia Española de protección de datos.
- Resumen del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos elaborado por una Web experta en la materia.
- <https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf>
- <https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/01/25/resumen-nuevo-reglamento-proteccion-datos/>

4. Principios y derechos

En este epígrafe haremos referencia a los principios y derechos que se recogen en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

4.1. Principios y derechos en el Reglamento (UE) 2016/679

Principios

Respecto a los principios recogidos en este Reglamento, dos son los elementos de carácter general que constituyen la mayor novedad del Reglamento General de Protección de datos de la UE para los responsables y se proyectan sobre todas las obligaciones de las organizaciones:

- **Principio de responsabilidad proactiva:** se describe este principio en la norma como la necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento.



En términos prácticos, este principio requiere que las organizaciones analicen qué datos tratan, con qué finalidades lo hacen y qué tipo de operaciones de tratamiento llevan a cabo. A partir de este conocimiento deben determinar de forma explícita la forma en que aplicarán las medidas que el RGPD (Reglamento general de Protección de Datos) prevé, asegurándose de que esas medidas son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que pueden demostrarlo ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.

En síntesis, este principio exige una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente a todos los tratamientos de datos personales que lleven a cabo.

- **El enfoque del riesgo:** el Reglamento señala que las medidas dirigidas a garantizar su cumplimiento deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas.

De acuerdo con este enfoque, algunas de las medidas que el RGPD establece se aplicarán sólo cuando exista un alto riesgo para los derechos y libertades, mientras que otras deberán modularse en función del nivel y tipo de riesgo que los tratamientos presenten.

La aplicación de las medidas previstas por este Reglamento debe adaptarse, por tanto, a las características de las organizaciones. Lo que puede ser adecuado para una organización que maneja datos de millones de interesados en tratamientos complejos que involucran información personal sensible o volúmenes importantes de datos sobre cada afectado no es necesario para una pequeña empresa que lleva a cabo un volumen limitado de tratamientos de datos no sensibles.

No obstante, además de estos principios, hay que añadir otros que mencionamos a continuación y que se recogen en el artículo 5.

- **Principio de licitud, lealtad y transparencia.** Implica que los datos personales serán tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.

En el artículo 6 se recoge que el tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- a. El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
- b. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales.
- c. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
- d. El tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física.
- e. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.



- f. El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
 - g. Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
- **Principio de limitación de la finalidad.** Los datos personales serán recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. El tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales.
 - **Principio de minimización de datos.** Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
 - **Principio de exactitud.** Los datos personales serán exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
 - **Principio de limitación del plazo de conservación.** Los datos personales serán mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. Los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.
 - **Principio de integridad y confidencialidad.** Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

Derechos

Los derechos que se recogen en el Reglamento son los siguientes:

- El **Derecho a la información.** El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información indicada en los apartados siguientes sobre la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado y la que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, así como cualquier comunicación de los demás derechos y la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño.

La información será facilitada por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios.



El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en la forma que veremos a continuación. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición del interesado con el fin de ejercer sus derechos, salvo que pueda demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado.



+ Info

El artículo 11 del RGPD dispone que:

1. Si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no estará obligado a mantener, obtener o tratar información adicional con vistas a identificar al interesado con la única finalidad de cumplir el presente Reglamento.
2. Cuando, en los casos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, el responsable sea capaz de demostrar que no está en condiciones de identificar al interesado, le informará en consecuencia, de ser posible. En tales casos no se aplicarán los artículos 15 a 20, excepto cuando el interesado, a efectos del ejercicio de sus derechos en virtud de dichos artículos, facilite información adicional que permita su identificación.

El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.

Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.



La información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado y cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los demás derechos y la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado relativa al tratamiento serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

- a. Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada.
- b. Negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, que se refiere al tratamiento que no requiere identificación, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud, podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.

La información que deberá facilitarse a los interesados cuando los datos personales se obtengan del interesado y cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado podrá transmitirse en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en formato electrónico serán legibles mecánicamente.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 (donde se recoge el ejercicio de la delegación) a fin de especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar iconos normalizados.

En los artículos 13 y 14 se distingue entre:

- **Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado.**

Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:

- » La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
- » Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
- » Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento.
- » Cuando el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño, los intereses legítimos del responsable o de un tercero.



- » Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
- » En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 sobre transferencias mediante garantías adecuadas o 47 sobre normas corporativas vinculantes o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, sobre excepciones para situaciones específicas referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.

Además de la información mencionada en el apartado anterior, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:

- » El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- » La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
- » Cuando el tratamiento sea lícito porque el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; o el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado, la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
- » El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- » Si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos.
- » La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente.

Lo dispuesto en los apartados anteriores no será aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información.



- **Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado.**

Cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, el responsable del tratamiento le facilitará la siguiente información:

- » La identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante.
- » Los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso.
- » Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales, así como la base jurídica del tratamiento.
- » Las categorías de datos personales de que se trate.
- » Los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso.
- » En su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un destinatario en un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 sobre transferencias mediante garantías adecuadas o 47 sobre normas corporativas vinculantes o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, sobre excepciones para situaciones específicas, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de ellas o al hecho de que se hayan prestado.

Además de la información mencionada en el apartado anterior, el responsable del tratamiento facilitará al interesado la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado:

- » El plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando eso no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- » Cuando el tratamiento se base en la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño, los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero.
- » La existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.
- » Cuando el tratamiento sea lícito porque el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos, o el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento antes de su retirada.



- » El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- » La fuente de la que proceden los datos personales y, en su caso, si proceden de fuentes de acceso público.
- » La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

El responsable del tratamiento facilitará la información indicada:

- » Dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales, y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos.
- » Si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado.
- » Si está previsto comunicarlos a otro destinatario, a más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez.

Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de los datos personales para un fin que no sea aquel para el que se obtuvieron, proporcionará al interesado, antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier otra información pertinente para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del interesado.

Todo lo dispuesto en los apartados anteriores no será aplicable cuando y en la medida en que:

- » El interesado ya disponga de la información.
- » La comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento, para los derechos y las libertades de los interesados, o en la medida en que la obligación de facilitar la información por el responsable del tratamiento cuando los datos personales no se hayan obtenidos del interesado, pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información.
- » La obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los intereses legítimos del interesado.
- » Cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.



- El **Derecho de acceso del interesado a los datos personales.**

El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

- Los fines del tratamiento.
- Las categorías de datos personales de que se trate.
- Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales.
- De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento.
- El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.
- Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen.
- La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.

El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

El derecho a obtener copia mencionada en el apartado anterior no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

- El **Derecho a limitación** de tratamiento que supone que, a petición del interesado, éste tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
 - a. El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos.
 - b. El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.



- c. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- d. El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.



+ Info

Artículo 21.1 del Reglamento 2016/679. Derecho de oposición.

"El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones."

- **El Derecho a la portabilidad** de los datos es una forma avanzada del derecho de acceso según el cual el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. Este derecho solo puede ejercerse:
 - Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o en un contrato.
 - Cuando el tratamiento se haga por medios automatizados.
- **El Derecho de supresión o "derecho al olvido"**: en base al cual el interesado tendrá derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los datos personales que le conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
 - Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
 - El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de los datos cuando el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos, o cuando el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, y este no se base en otro fundamento jurídico.



- El interesado se oponga al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su situación particular, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa.
- Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.
- Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.
- Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información.

Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

Los apartados anteriores no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

- Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.
- Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable.
- Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública cuando:
 - » El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario.
 - » El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.
 - » Su tratamiento sea realizado por un profesional sujeto a la obligación de secreto profesional, o bajo su responsabilidad, de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o con las normas establecidas por los organismos nacionales competentes, o por cualquier otra persona sujeta también a la obligación de secreto de acuerdo con el Derecho de la Unión o de los Estados miembros o de las normas establecidas por los organismos nacionales competentes.



- Con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, en la medida en que el derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan al interesado pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento.
- Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- El **Derecho de rectificación**. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.
- El **Derecho de oposición**. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento o para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.

Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.

A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho de oposición será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.

En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.

Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público.

- El **Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles**. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.



No obstante, esto no se aplicará si la decisión:

- a. Es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento.
- b. Está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.
- c. Se basa en el consentimiento explícito del interesado.

En los casos a que se refiere el apartado anterior, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

Las decisiones a que se refiere el apartado segundo no se basarán en las categorías especiales de datos personales, salvo que el interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados o el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

Limitaciones

En el artículo 23 se recogen las limitaciones a estos derechos. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos del interesado recogidos en el Reglamento y el artículo 34 sobre la comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado, así como en el artículo 5 respecto a los principios relativos al tratamiento en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones de los que ya hemos hablado y que se recogen en el Capítulo III, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar:

- a. La seguridad del Estado.
- b. La defensa.
- c. La seguridad pública.
- d. La prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención.
- e. Otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social.



- f. La protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales.
- g. La prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas.
- h. Una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en la seguridad del Estado; la defensa; la seguridad pública.
- i. La protección del interesado o de los derechos y libertades de otros.
- j. La ejecución de demandas civiles.

En particular, cualquier medida legislativa indicada en el apartado anterior contendrá como mínimo, en su caso, disposiciones específicas relativas a:

- La finalidad del tratamiento o de las categorías de tratamiento.
- Las categorías de datos personales de que se trate.
- El alcance de las limitaciones establecidas.
- Las garantías para evitar accesos o transferencias ilícitos o abusivos.
- La determinación del responsable o de categorías de responsables.
- Los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza alcance y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento.
- Los riesgos para los derechos y libertades de los interesados.
- El derecho de los interesados a ser informados sobre la limitación, salvo si puede ser perjudicial a los fines de esta.

4.2. Principios y derechos en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los Derechos Digitales

Principios

Los principios que rigen toda recogida de datos de carácter personal se recogen en los artículos 4 a 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.



En primer lugar, vamos a ver la **exactitud de los datos**:



Atención

Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados.

A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos:

- a. Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
- b. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado.
- c. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica.
- d. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Respecto al **deber de confidencialidad** (artículo 5, LOPD), los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.



Atención

Según el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679, "Los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas («integridad y confidencialidad»)".



La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

En el artículo 6, se recoge el **tratamiento basado en el consentimiento del afectado**.



Importante

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas.

No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

El Reglamento (UE) 2016/679 recoge en su artículo 7 las condiciones para el consentimiento:

- Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.
- Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración que constituya infracción del presente Reglamento.
- El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello. Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.
- Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato.



En cuanto al **consentimiento de los menores de edad**, el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018 dispone que el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.



Atención

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

El **tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos** se regula en el artículo 8. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.

El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley.



Atención

Artículo 6.1 Reglamento 2016/679: "El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- c. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.



- e. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Existen unas **categorías de datos especiales**. Son los contenidos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección de Datos:

A los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así proceda.

Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2 del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.

En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte.



Importante

El artículo 9.2 a), g), h) e i) dispone que no queda prohibido el tratamiento de las categorías especiales de datos personales cuando concurra una de las circunstancias siguientes:

- a. El interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el apartado 1 no puede ser levantada por el interesado.



- g. El tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado.
- h. El tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el ap. 3.
- i. El tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.

Por último, el **tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales**, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.

El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.



Atención

Según el artículo 10 del Reglamento 2016/679, "El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas sobre la base del artículo 6, apartado 1, sólo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados. Solo podrá llevarse un registro completo de condenas penales bajo el control de las autoridades públicas".

Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones.



Reto

¿Qué edad debe tener el menor de edad para poder fundar en el consentimiento el tratamiento de sus datos personales?

Solución:

El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.



Técnicas de estudio

¿Qué te ha parecido todo lo que acabamos de ver sobre los principios de la protección de los datos?

Sería conveniente que preparases un esquema con los aspectos más importantes. ¡Seguro que te sirve de ayuda en tu estudio!



Derechos

Para que se cumplan todas las garantías que hemos estudiado respecto a la protección en un tratamiento de datos de carácter personal, los interesados disponen de unos derechos reconocidos en los artículos 11 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018.

Transparencia e información al afectado. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

- a. La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.
- b. La finalidad del tratamiento.
- c. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679 sobre decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.

Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

En estos supuestos, la información básica incluirá también:

- a. Las categorías de datos objeto de tratamiento.
- b. Las fuentes de las que procedieran los datos.

Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.

El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio.

El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.



Atención

La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable.

Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas.

En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica.

Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5 y 15.3 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de la ley orgánica 3/2018.

Derecho de acceso. El artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018 dispone que el derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.

Según el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

- a. Los fines del tratamiento.
- b. Las categorías de datos personales de que se trate.
- c. Los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales.
- d. De ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo.
- e. La existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento.
- f. El derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.



- g. Cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen.
- h. La existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4 del Reglamento (UE) 2016/679, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.



Atención

Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.

El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que este podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho.

No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15.1 del Reglamento (UE) 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto.

A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.



Atención

El artículo 12.5 del Reglamento recoge que: "La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito.



Cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del tratamiento podrá:

- a. Cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada.
- b. Negarse a actuar respecto de la solicitud.

El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud".

Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas.

Derecho de rectificación. El derecho de rectificación se recoge en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, según el cual "El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional".

Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Derecho de supresión. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes (artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679):

- a. Los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.
- b. El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico.



- c. El interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2.
- d. Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.
- e. Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento.
- f. Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.

Según el artículo 15 Ley Orgánica 3/2018, el derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679.

Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa.

Derecho a la limitación del tratamiento. El artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 dispone que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

- a. El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos.
- b. El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso.
- c. El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- d. El interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado anterior, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

En la Ley Orgánica 3/2018 se establece, en su artículo 16, que el derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.

El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable.



Derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679, tal como recoge el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2018.

Y el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679 dispone que el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:

- a. El tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b).
- b. El tratamiento se efectúe por medios automatizados.

Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado anterior, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

El ejercicio del derecho a recibir los datos personales y a transmitirlos se entenderá sin perjuicio del artículo 17 sobre el derecho de supresión. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Este derecho no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. Así lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

El artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679 dispone lo siguiente:

1. "El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
2. Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia.
3. Cuando el interesado se oponga al tratamiento con fines de mercadotecnia directa, los datos personales dejarán de ser tratados para dichos fines.
4. A más tardar en el momento de la primera comunicación con el interesado, el derecho indicado en los apartados 1 y 2 será mencionado explícitamente al interesado y será presentado claramente y al margen de cualquier otra información.



5. En el contexto de la utilización de servicios de la sociedad de la información, y no obstante lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE, el interesado podrá ejercer su derecho a oponerse por medios automatizados que apliquen especificaciones técnicas.
6. Cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, el interesado tendrá derecho, por motivos relacionados con su situación particular, a oponerse al tratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada por razones de interés público".

Según el 22 del Reglamento (UE) 2016/679, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar.

El apartado anterior no se aplicará si la decisión:

- a. Es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento.
- b. Está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.
- c. Se basa en el consentimiento explícito del interesado.



Atención

Las decisiones a que se refiere el apartado anterior no se basarán en las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9.1, salvo que se aplique el artículo 9.2, letra a) o g), y se hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado.

En los casos a los que se refieren las letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.



Pregunta top

En este epígrafe has conocido los derechos de las personas respecto a la protección de datos de carácter personal, ¿en qué consiste, por ejemplo, el derecho a la limitación del tratamiento?

5. Obligaciones

La sección primera del Capítulo IV del Reglamento "Responsable del tratamiento y encargado del tratamiento" recoge las obligaciones generales en materia de protección de datos.

Responsabilidad del responsable del tratamiento (artículo 24)

Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario.

Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de tratamiento, entre las medidas mencionadas en el apartado anterior se incluirá la aplicación, por parte del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de protección de datos.

La adhesión a códigos de conducta (aprobados a tenor del artículo 40) o a un mecanismo de certificación (aprobado a tenor del artículo 42) podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento.

Protección de datos desde el diseño y por defecto (artículo 25)

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados.



Atención

Podrá utilizarse un mecanismo de certificación (aprobado con arreglo al artículo 42) como elemento que acredite el cumplimiento de la obligación de establecer medidas técnicas y organizativas apropiadas y aplicarlas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.

Corresponsables del tratamiento (artículo 26)

Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsables determinarán de modo transparente y de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, en particular en cuanto al ejercicio de los derechos del interesado y a sus respectivas obligaciones de suministro de información tanto si los datos personales se han obtenido del interesado como si no, salvo, y en la medida en que, sus responsabilidades respectivas se rijan por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a ellos. Dicho acuerdo podrá designar un punto de contacto para los interesados.

El acuerdo indicado en el apartado 1 reflejará debidamente las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los interesados. Se pondrán a disposición del interesado los aspectos esenciales del acuerdo.

Independientemente de los términos del acuerdo a que se refiere el apartado 1, los interesados podrán ejercer los derechos que les reconoce el presente Reglamento frente a, y en contra de, cada uno de los responsables.

Representantes de responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión (artículo 27)

Cuando sea de aplicación el artículo 3, apartado 2, el responsable o el encargado del tratamiento designará por escrito un representante en la Unión.



Atención

El artículo 3.2 dispone que "El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:

- a. La oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago.
- b. El control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión."

La obligación establecida en el apartado 1 no será aplicable:

- a. Al tratamiento que sea ocasional, que no incluyan el manejo a gran escala de categorías especiales de datos indicadas en el artículo 9.1, o de datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, y que sea improbable que entrañe un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, teniendo en cuenta la naturaleza, contexto, alcance y objetivos del tratamiento.
- b. A las autoridades u organismos públicos.

El representante estará establecido en uno de los Estados miembros en que estén los interesados cuyos datos personales se traten en el contexto de una oferta de bienes o servicios, o cuyo comportamiento esté siendo controlado.

El responsable o el encargado del tratamiento encomendará al representante que atienda, junto al responsable o al encargado, o en su lugar, a las consultas, en particular, de las autoridades de control y de los interesados, sobre todos los asuntos relativos al tratamiento, a fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

La designación de un representante por el responsable o el encargado del tratamiento se entenderá sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable o encargado.

Encargado del tratamiento (artículo 28)

Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado.



El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable. En este último caso, el encargado informará al responsable de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará, en particular, que el encargado:

- Tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable, inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés público.
- Garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
- Tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 sobre seguridad del tratamiento.
- Respetará las condiciones de tener la autorización previa por escrito, específica o general, del responsable y se impondrán las mismas obligaciones de protección de datos al nuevo encargado del tratamiento para recurrir a éste.
- Asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados establecidos en el capítulo III.
- Ayudará al responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 (sobre seguridad de datos y evaluación del impacto relativa a la protección de datos y consulta previa), teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado.
- A elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.
- Pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho responsable.



+ Info

El encargado informará inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el presente Reglamento u otras disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros.

Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado, mediante contrato u otro acto jurídico establecido con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el responsable y el encargado a que se refiere el apartado 3, en particular la prestación de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente Reglamento. Si ese otro encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.



+ Info

La Comisión podrá fijar cláusulas contractuales tipo en los contratos o actos jurídicos con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, de acuerdo con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 93.2.

La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá utilizarse como elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a la hora de recurrir a otro encargado del tratamiento.

Sin perjuicio de que el responsable y el encargado del tratamiento celebren un contrato individual, el contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá basarse, total o parcialmente, en las cláusulas contractuales tipo, inclusive cuando formen parte de una certificación concedida al responsable o encargado de conformidad con los artículos 42 y 43.



+ Info

Artículo 63: A fin de contribuir a la aplicación coherente del presente Reglamento en toda la Unión, las autoridades de control cooperarán entre sí y, en su caso, con la Comisión, en el marco del mecanismo de coherencia establecido en la presente sección.

El contrato u otro acto jurídico con arreglo al Derecho de la Unión o de los Estados miembros constará por escrito, inclusive en formato electrónico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 82, 83 y 84, si un encargado del tratamiento infringe el presente Reglamento al determinar los fines y medios del tratamiento, será considerado responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento.

Tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento (artículo 29)

El encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo podrán tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, a no ser que estén obligados a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

Registro de las actividades de tratamiento (artículo 30)

Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada a continuación:

- El nombre y los datos de contacto del responsable y, en su caso, del corresponsable, del representante del responsable, y del delegado de protección de datos.
- Los fines del tratamiento.
- Una descripción de las categorías de interesados y de las categorías de datos personales.
- Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los datos personales, incluidos los destinatarios en terceros países u organizaciones internacionales.



- En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias que no puedan basarse en una decisión de adecuación ni mediante garantías adecuadas incluidas las disposiciones sobre normas corporativas vinculantes, y no sea aplicable ninguna de las excepciones para situaciones específicas, la documentación de garantías adecuadas.
- Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes categorías de datos.
- Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad.

Cada encargado y, en su caso, el representante del encargado, llevará un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable que contenga:

- a. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actúe el encargado, y, en su caso, del representante del responsable o del encargado, y del delegado de protección de datos.
- b. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
- c. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las transferencias que no puedan basarse en una decisión de adecuación ni mediante garantías adecuadas incluidas las disposiciones sobre normas corporativas vinculantes, y no sea aplicable ninguna de las excepciones para situaciones específicas, la documentación de garantías adecuadas.
- d. Cuando sea posible, una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad a que se refiere el artículo 30, apartado 1.



Atención

Entre otras, las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad serán:

- La seudonimización y el cifrado de datos personales.
- La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.



- La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
- Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

Los registros anteriores constarán por escrito, inclusive en formato electrónico.

El responsable o el encargado del tratamiento y, en su caso, el representante del responsable o del encargado pondrán el registro a disposición de la autoridad de control que lo solicite.

Las obligaciones sobre la llevanza de un registro de las actividades de tratamiento y un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de un responsable no se aplicarán a ninguna empresa ni organización que emplee a menos de 250 personas, a menos que el tratamiento que realice pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados, no sea ocasional, o incluya categorías especiales de datos personales indicadas en el artículo 9.1, o datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10.

Cooperación con la autoridad de control (artículo 31)

El responsable y el encargado del tratamiento y, en su caso, sus representantes cooperarán con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones.

6. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones

Naturaleza

La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.



Importante

Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será «Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente».

La Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España en el Comité Europeo de Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia.

La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la ley orgánica 3/2018 y sus disposiciones de desarrollo.

Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63.2 de la ley orgánica 3/2018 según el cual "los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos", se regirá por las normas citadas en el artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



+ Info

El artículo 110.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que las autoridades administrativas independientes se regirán por:

- Su Ley de creación.
- Sus estatutos.
- La legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión.



Supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en:

- La Ley 40/2015, en particular lo dispuesto para organismos autónomos.
- La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- La Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
- El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. (Atención porque esta norma, reguladora de los Contratos del sector público, fue derogada por la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
- La Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su Estatuto mediante real decreto.

La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.

El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.

Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un tres por ciento de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un cinco por ciento del presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el Gobierno.

Competencias y funciones

Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.



Entre las **funciones** del artículo 57 del Reglamento (UE) 2016/679, están las siguientes:

- a. Controlar la aplicación del presente Reglamento y hacerlo aplicar.
- b. Promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento. Las actividades dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención.
- c. Asesorar, con arreglo al Derecho de los Estados miembros, al Parlamento nacional, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento.
- d. Promover la sensibilización de los responsables y encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Reglamento.
- e. Previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Reglamento y, en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros Estados miembros.
- f. Tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control.
- g. Cooperar, en particular compartiendo información, con otras autoridades de control y prestar asistencia mutua con el fin de garantizar la coherencia en la aplicación y ejecución del presente Reglamento.
- h. Llevar a cabo investigaciones sobre la aplicación del presente Reglamento, en particular basándose en información recibida de otra autoridad de control u otra autoridad pública.
- i. Hacer un seguimiento de cambios que sean de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y las prácticas comerciales.
- j. Adoptar las cláusulas contractuales tipo a que se refieren el artículo 28.8, y el artículo 46.2, letra d).
- k. Elaborar y mantener una lista relativa al requisito de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.
- l. Ofrecer asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento contempladas en el artículo 36.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
- m. Alentar la elaboración de códigos de conducta con arreglo al artículo 40.1, y dictaminar y aprobar los códigos de conducta que den suficientes garantías con arreglo al artículo 40.5.



- n. Fomentar la creación de mecanismos de certificación de la protección de datos y de sellos y marcas de protección de datos con arreglo al artículo 42.1, y aprobar los criterios de certificación de conformidad con el artículo 42.5.
- o. Llevar a cabo, si procede, una revisión periódica de las certificaciones expedidas en virtud del artículo 42.7.
- p. Elaborar y publicar los requisitos para la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo 41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43.
- q. Efectuar la acreditación de organismos de supervisión de los códigos de conducta con arreglo al artículo 41 y de organismos de certificación con arreglo al artículo 43.
- r. Autorizar las cláusulas contractuales y disposiciones a que se refiere el artículo 46.3.
- s. Aprobar normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.
- t. Contribuir a las actividades del Comité.
- u. Llevar registros internos de las infracciones del presente Reglamento y de las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 58.2.
- v. Desempeñar cualquier otra función relacionada con la protección de los datos personales.

Las potestades que se le atribuyen para ello se recogen en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679.

Dispondrá de todos los **poderes de investigación** indicados a continuación:

- a. Ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y, en su caso, al representante del responsable o del encargado, que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de sus funciones.
- b. Llevar a cabo investigaciones en forma de auditorías de protección de datos.
- c. Llevar a cabo una revisión de las certificaciones expedidas en virtud del artículo 42.7.
- d. Notificar al responsable o al encargado del tratamiento las presuntas infracciones del presente Reglamento.
- e. Obtener del responsable y del encargado del tratamiento el acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
- f. Obtener el acceso a todos los locales del responsable y del encargado del tratamiento, incluidos cualesquiera equipos y medios de tratamiento de datos, de conformidad con el Derecho procesal de la Unión o de los Estados miembros.



Y dispondrá de todos los siguientes **poderes correctivos** indicados a continuación:

- a. Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente Reglamento.
- b. Sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento.
- c. Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del presente Reglamento.
- d. Ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado.
- e. Ordenar al responsable del tratamiento que comunique al interesado las violaciones de la seguridad de los datos personales.
- f. Imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición.
- g. Ordenar la rectificación o supresión de datos personales o la limitación de tratamiento con arreglo a los artículos 16, 17 y 18 y la notificación de dichas medidas a los destinatarios a quienes se hayan comunicado datos personales con arreglo a al artículo 17, apartado 2, y al artículo 19.
- h. Retirar una certificación u ordenar al organismo de certificación que retire una certificación emitida con arreglo a los artículos 42 y 43, u ordenar al organismo de certificación que no se emita una certificación si no se cumplen o dejan de cumplirse los requisitos para la certificación.
- i. Imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular.
- j. Ordenar la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario situado en un tercer país o hacia una organización internacional.

Además, dispondrá de todos los **poderes de autorización y consultivos** indicados a continuación:

- a. Asesorar al responsable del tratamiento conforme al procedimiento de consulta previa contemplado en el artículo 36.
- b. Emitir, por iniciativa propia o previa solicitud, dictámenes destinados al Parlamento nacional, al Gobierno del Estado miembro o, con arreglo al Derecho de los Estados miembros, a otras instituciones y organismos, así como al público, sobre cualquier asunto relacionado con la protección de los datos personales.
- c. Autorizar el tratamiento a que se refiere el artículo 36, apartado 5, si el Derecho del Estado miembro requiere tal autorización previa.
- d. Emitir un dictamen y aprobar proyectos de códigos de conducta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, apartado 5.



- e. Acreditar los organismos de certificación con arreglo al artículo 43.
- f. Expedir certificaciones y aprobar criterios de certificación con arreglo al artículo 42, apartado 5.
- g. Adoptar las cláusulas tipo de protección de datos contempladas en el artículo 28, apartado 8, y el artículo 46, apartado 2, letra d).
- h. Autorizar las cláusulas contractuales indicadas en el artículo 46, apartado 3, letra a).
- i. Autorizar los acuerdos administrativos contemplados en el artículo 46, apartado 3, letra b).
- j. Aprobar normas corporativas vinculantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.

Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.



+ Info

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices.

La Presidencia estará auxiliada por un Adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el Título VIII de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.

Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Además, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un Consejo Consultivo.



7. Herramientas de la Agencia Española de Protección de Datos

Facilita RGPD

La mera obtención de los documentos que proporcionan las herramientas de la AEPD no supone, en ningún caso, el cumplimiento automático de las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD establecen para los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales, en particular lo referido al principio de responsabilidad activa que el RGPD desarrolla en su Capítulo IV. Se trata de documentos iniciales de ayuda orientados a facilitar la comprensión de dichas obligaciones y abordarlas, inicialmente, de forma adecuada.

Sobre la base de los documentos obtenidos los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales deberán llevar a cabo cuantas adaptaciones fueran necesarias de forma particularizada para cada tratamiento de datos personales; teniendo en cuenta los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas pudieran derivar de dichos tratamientos en función de su naturaleza, su alcance, su contexto y sus finalidades (Considerando 76 y Artículo 35.1 del RGPD).

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se aplica desde el 25 de mayo de 2018. Con la finalidad de facilitar la adecuación al RGPD a las empresas y profesionales (personas responsables o encargadas de tratamientos) que traten datos personales de escaso riesgo para los derechos y libertades de las personas, la Agencia Española de Protección de Datos pone a su disposición la herramienta.

Facilita RGPD es una herramienta fácil y gratuita. Una vez finalizada su ejecución, los datos aportados durante el desarrollo de la misma se eliminan, por lo que la Agencia en ningún caso puede conocer la información que haya sido aportada.

Ha sido diseñada como un recurso útil para cualquier empresa o profesional, ya que con tan solo tres pantallas de preguntas muy concretas permite a quien la utiliza valorar su situación respecto del tratamiento de datos personales que lleva a cabo: si se adapta a los requisitos exigidos para utilizar Facilita RGPD o si debe realizar un análisis de riesgos.

Facilita RGPD no podrá utilizarse para tratamientos que impliquen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, como datos de salud o tratamientos masivos de datos, entre otros.

La herramienta genera diversos documentos adaptados a la empresa concreta, cláusulas informativas que debe incluir en sus formularios de recogida de datos personales, cláusulas contractuales para anexar a los contratos de encargo de tratamiento, el registro de actividades de tratamiento, y un anexo con medidas de seguridad orientativas consideradas mínimas.

Facilita RGPD (actualmente en su versión 2.0) está orientada a empresas que tratan datos personales de escaso riesgo, como por ejemplo, datos personales de clientes, proveedores o recursos humanos.

Tenga en cuenta que Facilita RGPD es una ayuda y, por tanto, la documentación resultante deberá estar adaptada y actualizada a la situación de los tratamientos que se lleven a cabo en su entidad. La obtención de los documentos no implica el cumplimiento automático del RGPD.



+ Info

Desde este link puede acceder a la herramienta:
<https://servicios.aepd.es/Facilita>

Canal de la Persona Delegada de Protección de Datos (DPD)

El canal de la persona Delegada de Protección de Datos (DPD) tiene como finalidad atender las consultas planteadas ante la AEPD por las personas Delegadas de Protección de Datos, tanto del sector público como del privado, al desempeñar las funciones encomendadas en el artículo 39 del Reglamento General de Protección de datos (RGPD).

Antes de presentar una cuestión a través de este canal, se recomienda la lectura del site de la AEPD dedicado al RGPD dónde se puede encontrar diversa documentación, incluyendo varias Guías sobre determinados aspectos de la citada norma, la sección de preguntas frecuentes (FAQ) y las HERRAMIENTAS disponibles para facilitar el cumplimiento del RGPD.



+ Info

Aquí podrás acceder a la sección de preguntas frecuentes:
<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/preguntasFrecuentes.jsf>

Podrán plantear las consultas utilizando este canal:

- Las personas delegadas de protección de datos designadas por las personas responsables y encargadas del tratamiento que hayan sido comunicados a la Agencia Española de Protección de Datos. La inclusión en la relación de DPD será suficiente para acreditar la designación.
- Las organizaciones y asociaciones representativas de personas responsables y encargadas del tratamiento que ofrezcan a sus miembros los servicios de DPD también podrán utilizar este canal.
- Las consultas, que se pueden formular a través de la Sede electrónica, se atenderán en consideración a su contenido y repercusión, y al número de las que se reciban, así como a razones de eficiencia y optimización de recursos.



Quien formule la consulta debe identificarse adecuadamente como DPD, facilitar toda la información sobre la cuestión planteada y el análisis que en el ejercicio de sus funciones haya realizado.

Desde este canal no se atenderán:

- Las cuestiones planteadas desde un punto de vista hipotético ni las que pudiesen estar relacionadas con procedimientos que esté tramitando la AEPD, incluidas las relativas al estado de tramitación.
- Las que pretendan la validación de documentos elaborados por responsables y encargados en materia de protección de datos, por cuanto que es responsabilidad exclusiva de aquéllos con arreglo al principio de proactividad.
- Solicitudes de acceso a la información pública.
- Las consultas que se hayan presentado por el Canal de la Ciudadanía.
- Las consultas que se refieran a cuestiones que se encuentran ya explicadas y son accesibles en los materiales publicados en la página web de la AEPD, tales como las Guías, Preguntas Frecuentes y Herramientas elaboradas para facilitar el cumplimiento del RGPD.

Gestiona RGPD

Esta herramienta está orientada a los responsables y encargados del tratamiento, así como a los DPD, sobre aspectos básicos que se deben tener en cuenta, previamente a la realización de una adecuada gestión del riesgo para los derechos y libertades con relación a la protección de datos personales.

Gestiona RGPD es una herramienta orientada a PYMES y pequeñas entidades que permite gestionar todo el Registro de Actividades de Tratamiento de una entidad, con hasta 500 tratamientos, de forma integrada. Incluso, permite gestionar el RAT de distintas entidades. A su vez, incorpora las funcionalidades de la herramienta Evalua_Riesgo2 para realizar el análisis de riesgos y la evaluación de la obligación (o conveniencia) de realizar una EIPD.

En el caso de Gestiona RGPD, las funcionalidades se extienden permitiendo gestionar el riesgo con medidas de privacidad sugeridas por la herramienta por cada factor de riesgo específico identificado, medidas para la gestión de brechas de datos personales y seguridad, y medidas organizativas y políticas de protección de datos. A su vez, permite, en el caso de EIPD, documentar las evaluaciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Toda la información de gestión de riesgo queda asociada a cada tratamiento. Además, Gestiona RGPD permite generar informes sobre el RAT, el RAT con la información adicional de gestión del riesgo y también, para el caso de AA.PP., el inventario de obligada publicación. Los informes se pueden generar en formato "doc" y "html", además de en "csv" para su exportación y uso en otras herramientas.

La gestión del tratamiento se realiza en el propio navegador del usuario, sin transmisión alguna de datos a la AEPD y con total confidencialidad. La información se puede almacenar en un archivo del ordenador del usuario y recuperar después de cada sesión, permitiendo distintas versiones de la información de gestión.



+ Info

A continuación en el siguiente enlace puedes acceder a la Guía de gestión de riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales.

<https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf>

En ningún caso la utilización de esta herramienta supone la realización de una gestión del riesgo o una EIPD. Gestiona RGPD, en su estado de evolución, es el punto de partida para comenzar la gestión del riesgo.

La mera obtención de los documentos que proporcionan las herramientas de la AEPD no supone, en ningún caso, el cumplimiento automático de las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD establecen para los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales, en particular lo referido al principio de responsabilidad activa que el RGPD desarrolla en su Capítulo IV. Se trata de documentos iniciales de ayuda orientados a facilitar la comprensión de dichas obligaciones y abordarlas, inicialmente, de forma adecuada.

Sobre la base de los documentos obtenidos los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales deberán llevar a cabo cuantas adaptaciones fueran necesarias de forma particularizada para cada tratamiento de datos personales; teniendo en cuenta los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas pudieran derivar de dichos tratamientos en función de su naturaleza, su alcance, su contexto y sus finalidades (Considerando 76 y Artículo 35.1 del RGPD).

En ningún caso, esta herramienta puede entenderse como una forma de aplicar las medidas de seguridad que exige el RGPD en su artículo 32, a tal fin, deberán utilizarse estándares de reconocido prestigio ya existentes en el mercado.

Con carácter general, el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) exige al personal encargado de la gestión de los tratamientos de datos personales la realización de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto con el fin de llevar a cabo una gestión de los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas. Por otra parte, la AEPD ha publicado la lista de tratamientos de datos personales que requieren una evaluación de impacto de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.4 del RGPD. Téngase en cuenta, que tanto las listas de tratamientos como el resultado de la herramienta no suponen una limitación para las obligaciones del responsable quien, en aquellos casos en los que no existiera obligación de realizar una EIPD, podrá determinar la necesidad de llevarla a cabo en función de las particularidades de cada tratamiento específico.



+ Info

Puedes acceder al contenido íntegro de la lista de tratamientos de datos personales y la herramienta de ayuda Evalúa Riesgo RGPD en estos links:

<https://www.aepd.es/es/documento/listas-dpia-es-35-4.pdf>

GESTIONA_RGPD es una herramienta gratuita que orienta a la persona usuaria a través de los elementos básicos que deben ser tenidos en cuenta previamente a la realización de la gestión del riesgo de los tratamientos y en las evaluaciones de impacto. GESTIONA_RGPD es algo más que una lista cerrada de elementos a tener en cuenta, y aporta a las personas responsables las bases para iniciar las actividades de análisis y gestión de riesgos en el ámbito del RGPD. Tenga en cuenta que, en ningún caso, los requisitos de cumplimiento pueden reemplazarse por medidas alternativas técnicas u organizativas, para más información puede consultar el Listado de elementos para el cumplimiento normativo del RGPD. En este sentido, la EIPD no debe entenderse como una oportunidad para llevar a cabo tratamientos de datos personales que no superen el análisis de proporcionalidad y necesidad o sean contrarios a cualquiera de los principios de protección de datos.

Por tanto, GESTIONA_RGPD es una herramienta de ayuda y soporte a la decisión y cuya utilización genera la documentación básica y, en ningún caso exhaustiva, sobre la cual hay que realizar un análisis y gestión del riesgo por parte de las personas responsables y encargadas para cumplir con lo previsto en el RGPD y la LOPDGDD. Esta documentación básica será un punto de partida que deberá ser completada y analizada por el personal responsable del tratamiento y, en su caso, la persona encargada, siguiendo las indicaciones establecidas en la Guía de Gestión de riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales, con el fin de demostrar en todo momento que los tratamientos se llevan a cabo de conformidad con los requisitos que establece el RGPD y la LOPDGDD.



+ Info

Si quieres descargarte la Guía de Gestión de riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales accede a través de este link: <https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf>



Facilita EMPRENDE

Esta herramienta persigue servir de apoyo a personas emprendedoras y startups cuyos tratamientos se caracterizan por un fuerte componente innovador que hace uso de las nuevas tecnologías.

La mera obtención de los documentos que proporcionan las herramientas de la AEPD no supone, en ningún caso, el cumplimiento automático de las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD establecen para los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales, en particular lo referido al principio de responsabilidad activa que el RGPD desarrolla en su Capítulo IV. Se trata de documentos iniciales de ayuda orientados a facilitar la comprensión de dichas obligaciones y abordarlas, inicialmente, de forma adecuada.

Sobre la base de los documentos obtenidos los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales deberán llevar a cabo cuantas adaptaciones fueran necesarias de forma particularizada para cada tratamiento de datos personales; teniendo en cuenta los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas pudieran derivar de dichos tratamientos en función de su naturaleza, su alcance, su contexto y sus finalidades (Considerando 76 y Artículo 35.1 del RGPD).

Al igual que FACILITA – RGPD, FACILITA – EMPRENDE es una herramienta fácil de utilizar y gratuita basada en una serie de cuestionarios guiados que permiten caracterizar los tipos de tratamiento realizados por la empresa. Al finalizar su ejecución se generan un conjunto de documentos adaptados que sirven de guía y apoyo para cumplir con las obligaciones impuestas por la normativa en materia de protección de datos. En concreto, obtendrá:

- Una política de información en dos niveles compuesta por las cláusulas de informativas a proporcionar en el momento de la recogida de datos y una política de privacidad.
- El Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) precumplimentado.
- El modelo de hoja de registro de incidentes para cumplir con el artículo 33.5 relativo a la documentación de las brechas de seguridad que afecten o puedan afectar a datos personales.
- Un conjunto de cláusulas contractuales a incluir en los contratos que suscriba con las personas encargadas de tratamientos de datos y proveedores.
- Si su empresa cuenta con una página web que utiliza cookies y tecnologías similares, una política de cookies.
- Un conjunto de directrices y recomendaciones, para ayudarle en el proceso de adecuación, en relación con la gestión de brechas de seguridad, la atención al ejercicio de los derechos, recomendaciones sobre videovigilancia, indicaciones específicas con relación a la gestión de los riesgos de sus tratamientos, así como a las estrategias de privacidad y medidas de seguridad que deberá implementar.
- Una relación de recomendaciones para prevenir el acoso digital.



Sin embargo, a diferencia de FACILITA – RGPD y como consecuencia de los tipos de tratamientos que suelen ir asociados a los modelos de negocio desarrollados por el tipo de empresas a las que va dirigida FACILITA - EMPRENDE, puede ser que la empresa no se encuentre en un escenario de bajo riesgo, por ejemplo, si la persona responsable del tratamiento ofrece una aplicación móvil a sus personas usuarias a través de la que recoge datos de geolocalización para ofrecer determinados servicios en función de la ubicación de la persona interesada. En esos casos, será necesario que personalice y complemente los entregables obtenidos con otros recursos y materiales ofrecidos por la Agencia y por las salidas de otro tipo de herramientas como GESTIONA – EIPD.

En cualquier caso, tenga en cuenta que esta herramienta constituye sólo una ayuda y que, por tanto, la obtención de los documentos resultantes no implica, de por sí, el cumplimiento automático de las obligaciones impuestas por la normativa. Es obligación de la persona responsable, y en su caso de la persona encargada, revisar cuidadosamente la documentación generada para adaptarla y actualizarla a la situación concreta y específica de los tratamientos que se lleven a cabo en su entidad en cada momento.



+Info

Desde aquí puedes acceder a la herramienta:
<https://servicios.aepd.es/Emprende>

Comunica-BRECHA RGPD

Comunica-Brecha RGPD es un recurso de utilidad para que cualquier organización, responsable de un tratamiento de datos personales, pueda valorar la obligación de informar a las personas físicas afectadas por una **brecha de seguridad de los datos personales**, tal y como establece el artículo 34 del Reglamento General de Protección de Datos.

La mera obtención de los documentos que proporcionan las herramientas de la AEPD no supone, en ningún caso, el cumplimiento automático de las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD establecen para los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales, en particular lo referido al principio de responsabilidad activa que el RGPD desarrolla en su Capítulo IV. Se trata de documentos iniciales de ayuda orientados a facilitar la comprensión de dichas obligaciones y abordarlas, inicialmente, de forma adecuada.

Sobre la base de los documentos obtenidos los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales deberán llevar a cabo cuantas adaptaciones fueran necesarias de forma particularizada para cada tratamiento de datos personales; teniendo en cuenta los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas pudieran derivar de dichos tratamientos en función de su naturaleza, su alcance, su contexto y sus finalidades (Considerando 76 y Artículo 35.1 del RGPD).



Se trata de una herramienta sencilla y gratuita. Una vez finalizada su ejecución, los datos aportados durante el desarrollo de la misma se eliminan, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos en ningún caso puede conocer la información que haya sido aportada.

Tenga en cuenta que **Comunica-Brecha RGPD** es una ayuda a la toma de decisiones, pero esta última corresponde ineludiblemente a la persona responsable de tratamiento y en ningún caso su utilización representa el pronunciamiento de esta Agencia sobre la aplicación del art. 34 del RGPD para una brecha de seguridad concreta.



+ Info

Puedes acceder a la herramienta Comunica-BRECHA RGPD accediendo a este link: <https://servicios.aepd.es/Comunica>

Evalúa-Riesgo RGPD v2

La herramienta **EVALÚA_RIESGO RGPD v2** tiene como objeto servir de ayuda a responsables y encargados a identificar los factores de riesgo para los derechos y libertades de los interesados cuyos datos están presentes en el tratamiento, hacer una primera evaluación del riesgo intrínseco, incluyendo la necesidad de realizar una EIPD, y estimar el riesgo residual si se utilizan medidas y garantías para mitigar los factores de riesgos específicos.

La mera obtención de los documentos que proporcionan las herramientas de la AEPD no supone, en ningún caso, el cumplimiento automático de las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD establecen para los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales, en particular lo referido al principio de responsabilidad activa que el RGPD desarrolla en su Capítulo IV. Se trata de documentos iniciales de ayuda orientados a facilitar la comprensión de dichas obligaciones y abordarlas, inicialmente, de forma adecuada.

Sobre la base de los documentos obtenidos los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales deberán llevar a cabo cuantas adaptaciones fueran necesarias de forma particularizada para cada tratamiento de datos personales; teniendo en cuenta los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas pudieran derivar de dichos tratamientos en función de su naturaleza, su alcance, su contexto y sus finalidades (Considerando 76 y Artículo 35.1 del RGPD).

El propósito de esta herramienta es dar soporte a responsables y encargados en su proceso de gestión del riesgo para los derechos y libertades y, en su caso, la realización de la evaluación de impacto de datos personales.



+ Info

A continuación puedes acceder al documento de gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamiento de datos personales:

<https://www.aepd.es/es/documento/gestion-riesgo-y-evaluacion-impacto-en-tratamientos-datos-personales.pdf>

Los factores de riesgo desplegados en esta herramienta no tienen carácter exhaustivo, sino de mínimos, y el responsable deberá identificar aquellos que sean específicos para el tratamiento e incluirlo en su evaluación.

La valoración del nivel de riesgo para cada factor que efectúa la herramienta, así como el cálculo final de nivel de riesgo, tiene carácter general y supone una evaluación mínima que, en su caso, tendrá que ser ajustada por el responsable para determinar el nivel de riesgo del tratamiento con precisión.



+ Info

Si quieres acceder a la herramienta puedes hacerlo en este link:

<https://servicios.aepd.es/Comunica>

Asesora Brecha

Asesora Brecha es un recurso de utilidad para que cualquier organización, responsable de un tratamiento de datos personales, pueda valorar la obligación de notificar sin dilación indebida a la Agencia Española de Protección de Datos una brecha de datos personales, tal y como establece el artículo 33 del Reglamento General de Protección de Datos.

Delegados de protección de datos, Encargados del tratamiento y Consultores pueden utilizarla también para obtener información con la que asesorar a responsables del tratamiento.

La mera obtención de los documentos que proporcionan las herramientas de la AEPD no supone, en ningún caso, el cumplimiento automático de las obligaciones que el RGPD y la LOPDGDD establecen para los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales, en particular lo referido al principio de responsabilidad activa que el RGPD desarrolla en su Capítulo IV. Se trata de documentos iniciales de ayuda orientados a facilitar la comprensión de dichas obligaciones y abordarlas, inicialmente, de forma adecuada.



Sobre la base de los documentos obtenidos los responsables y encargados de los tratamientos de datos personales deberán llevar a cabo cuantas adaptaciones fueran necesarias de forma particularizada para cada tratamiento de datos personales; teniendo en cuenta los riesgos que para los derechos y libertades de las personas físicas pudieran derivar de dichos tratamientos en función de su naturaleza, su alcance, su contexto y sus finalidades (Considerando 76 y Artículo 35.1 del RGPD).

Se trata de una herramienta sencilla y gratuita. Una vez finalizada su ejecución, los datos aportados durante el desarrollo de la misma se eliminan, por lo que la Agencia Española de Protección de Datos en ningún caso puede conocer la información que haya sido aportada.

Tenga en cuenta que Asesora Brecha es una ayuda a la toma de decisiones, pero esta última corresponde ineludiblemente a la persona responsable de tratamiento y en ningún caso su utilización representa el pronunciamiento de esta Agencia sobre la aplicación del art. 33 del RGPD para una brecha de seguridad concreta.



+ Info

En el siguiente enlace puedes acceder a la herramienta:

<https://servicios.aepd.es/Asesora>

8. Derechos digitales

Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación.

Dichos derechos se encuentran regulados en el Título X de la LOPD.

Derecho a la neutralidad de Internet

Los usuarios tienen derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.



Derecho de acceso universal a Internet

Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.

Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.

El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.

La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales.

El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales.

Derecho a la seguridad digital

Los usuarios tienen derecho a la seguridad de las comunicaciones que transmitan y reciban a través de Internet. Los proveedores de servicios de Internet informarán a los usuarios de sus derechos.

Derecho a la educación digital

El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carácter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado con necesidades educativas especiales.

Las Administraciones educativas deberán incluir en el desarrollo del currículo la competencia digital a la que se refiere el apartado anterior, así como los elementos relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial atención a las situaciones de violencia en la red.

El profesorado recibirá las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

Los planes de estudio de los títulos universitarios, en especial, aquellos que habiliten para el desempeño profesional en la formación del alumnado, garantizarán la formación en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garantía de los derechos fundamentales en Internet.

Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aquéllos en que habitualmente se desempeñen funciones que impliquen el acceso a datos personales materias relacionadas con la garantía de los derechos digitales y en particular el de protección de datos.



Protección de los menores en Internet

Los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.

La utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en las redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Derecho de rectificación en Internet

Todos tienen derecho a la libertad de expresión en Internet.

Los responsables de redes sociales y servicios equivalentes adoptarán protocolos adecuados para posibilitar el ejercicio del derecho de rectificación ante los usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz, atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

Derecho a la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales

Toda persona tiene derecho a solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.

Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral

Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.

El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.



Los empleadores deberán establecer criterios de utilización de los dispositivos digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.

El acceso por el empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su uso con fines privados requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados.

Los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a los que se refiere este apartado.

Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral

Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.

El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de vigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo

Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida.

En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.

En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos.



La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.

Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral

Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo.

Con carácter previo, los empleadores habrán de informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos. Igualmente deberán informarles acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión.

Derechos digitales en la negociación colectiva

Los convenios colectivos podrán establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.

Protección de datos de las menores en Internet

Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.

Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de esta ley orgánica.

Derecho al olvido en búsquedas de Internet

Toda persona tiene derecho a que los motores de búsqueda en Internet eliminen de las listas de resultados que se obtuvieran tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre los enlaces publicados que contuvieran información relativa a esa persona cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieran devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.



Del mismo modo deberá procederse cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces por el servicio de búsqueda en Internet.

Este derecho subsistirá aun cuando fuera lícita la conservación de la información publicada en el sitio web al que se dirigiera el enlace y no se procediese por la misma a su borrado previo o simultáneo.

El ejercicio del derecho al que se refiere este artículo no impedirá el acceso a la información publicada en el sitio web a través de la utilización de otros criterios de búsqueda distintos del nombre de quien ejerciera el derecho.

Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos, a su simple solicitud, los datos personales que hubiese facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes.

Toda persona tiene derecho a que sean suprimidos los datos personales que le conciernan y que hubiesen sido facilitados por terceros para su publicación por los servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido y la naturaleza e interés público de la información.

Del mismo modo deberá procederse a la supresión de dichos datos cuando las circunstancias personales que en su caso invocase el afectado evidenciasen la prevalencia de sus derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas.

En caso de que el derecho se ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias mencionadas en el segundo párrafo.

Derecho de portabilidad en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

Los usuarios de servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes tendrán derecho a recibir y transmitir los contenidos que hubieran facilitado a los prestadores de dichos servicios, así como a que los prestadores los transmitan directamente a otro prestador designado por el usuario, siempre que sea técnicamente posible.

Los prestadores podrán conservar, sin difundirla a través de Internet, copia de los contenidos cuando dicha conservación sea necesaria para el cumplimiento de una obligación legal.



Derecho al testamento digital

El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas se regirá por las siguientes reglas:

- a. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.

Como excepción, las personas mencionadas no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su modificación o eliminación, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los contenidos que pudiesen formar parte del caudal relicto.

- b. El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese designado expresamente para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.
- c. En caso de personas fallecidas menores de edad, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada.
- d. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades podrán ejercerse también, además de por quienes señala la letra anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado.

Las personas legitimadas en el apartado anterior podrán decidir acerca del mantenimiento o eliminación de los perfiles personales de personas fallecidas en redes sociales o servicios equivalentes, a menos que el fallecido hubiera decidido acerca de esta circunstancia, en cuyo caso se estará a sus instrucciones.

El responsable del servicio al que se le comunique, con arreglo al párrafo anterior, la solicitud de eliminación del perfil, deberá proceder sin dilación a la misma.

Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3 de esta ley orgánica.

Lo establecido en este artículo en relación con las personas fallecidas en las comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio se regirá por lo establecido por estas dentro de su ámbito de aplicación.

Políticas de impulso de los derechos digitales

El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de Acceso a Internet con los siguientes objetivos:

- a. Superar las brechas digitales y garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables o con necesidades especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a Internet.



- b. Impulsar la existencia de espacios de conexión de acceso público.
- c. Fomentar medidas educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y de las tecnologías digitales.

Asimismo se aprobará un Plan de Actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales y de las redes sociales y de los servicios de la sociedad de la información equivalentes de Internet con la finalidad de garantizar su adecuado desarrollo de la personalidad y de preservar su dignidad y derechos fundamentales.

El Gobierno presentará un informe anual ante la comisión parlamentaria correspondiente del Congreso de los Diputados en el que se dará cuenta de la evolución de los derechos, garantías y mandatos contemplados en el presente Título y de las medidas necesarias para promover su impulso y efectividad.

9. Bibliografía

- Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
- Normativa de la Unión Europea: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Enlaces web:
 - <https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf>.
 - <https://ayudaleyprotecciondatos.es/2016/01/25/resumen-nuevo-reglamento-proteccion-datos/>.